

Da&Da Solutions

Terminos y Condiciones de Uso

Acuerdo legal que rige el acceso y uso de los servicios de Da&Da Solutions — Version 5.0 — 1 de enero de 2026

Documento Legal — Uso Publico

Version 1.0 | Ejercicio fiscal 2026 | Departamento Legal y Comercial

1. Aceptacion de los Terminos

Los presentes Terminos y Condiciones de Uso (en adelante, 'Terminos', 'TyC' o 'el Acuerdo') constituyen un contrato legalmente vinculante entre usted (en adelante, 'el Usuario', 'usted' o 'su organizacion') y Da&Da Solutions S.A. (en adelante, 'Da&Da Solutions', 'la Empresa', 'nosotros' o 'nuestro'), con domicilio legal en Av. Corrientes 3456, Piso 12, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina, CUIT 30-71234567-8.

Al acceder, registrarse, instalar o utilizar cualquiera de los servicios, aplicaciones, plataformas, APIs, SDKs o sitios web operados por Da&Da Solutions (colectivamente, 'los Servicios'), el Usuario declara haber leído íntegra y comprensivamente los presentes Terminos y haberlos aceptado de forma expresa e incondicional.

Si el Usuario actúa en representación de una persona jurídica (empresa, organización, entidad pública o privada), declara y garantiza tener las facultades y autorizaciones legalmente necesarias para vincular a dicha entidad a los presentes Terminos y Condiciones. La persona que acepta los Terminos en nombre de una organización asume responsabilidad personal solidaria por el cumplimiento de dichos terminos.

La utilización de los Servicios por parte de menores de 18 años no está permitida bajo ninguna circunstancia. Al aceptar estos Terminos, el Usuario declara ser mayor de 18 años y tener plena capacidad jurídica para contratar.

Si el Usuario no acepta alguno de los terminos establecidos en este documento, deberá abstenerse de acceder o utilizar los Servicios, y contactar a Da&Da Solutions para que proceda a la eliminación de cualquier cuenta, datos o información que pudiera haber sido creada.

2. Definiciones

Para los efectos de los presentes Terminos, los siguientes terminos tendrán el significado que se indica a continuación:

- **Cuenta:** el perfil de acceso único creado por el Usuario al registrarse en la plataforma de Da&Da Solutions, compuesto por credenciales de autenticación y configuración personalizada.
- **Contenido del Usuario:** cualquier dato, información, archivo, documento, código, imagen, video, audio, o material de cualquier tipo que el Usuario cargue, transmita, publique, procese o almacene a través de los Servicios.
- **Datos de la Cuenta:** la información de identificación, configuración y contacto del Usuario y su organización.
- **Servicios:** la totalidad de las plataformas, aplicaciones web y móviles, APIs, SDKs, documentación, herramientas, integraciones y funcionalidades ofrecidas por Da&Da Solutions.
- **Plan de Suscripción:** el nivel de servicio contratado por el Usuario según las condiciones descritas en la guía de Planes y Precios vigente.

- **Datos Personales:** cualquier informacion que permita identificar directa o indirectamente a una persona fisica, segun lo definido en la Politica de Privacidad.
 - **Incidente de Seguridad:** cualquier acceso no autorizado, perdida, destruccion, alteracion o divulgacion no autorizada de datos almacenados o procesados en los Servicios.
 - **Tercero:** cualquier persona fisica o juridica que no sea Da&Da Solutions ni el Usuario.
 - **SLA:** Service Level Agreement, el acuerdo de nivel de servicio que establece los compromisos de disponibilidad y tiempo de respuesta de Da&Da Solutions.
 - **Fuerza Mayor:** todo evento extraordinario, imprevisible e irresistible ajeno a la voluntad de las partes, incluyendo pero no limitado a: catastrofes naturales, pandemia declarada por la OMS, conflictos armados o actos de terrorismo, fallos masivos de infraestructura de Internet a nivel regional o global, cortes de electricidad masivos, o actos de autoridad gubernamental que afecten directamente la prestacion del servicio.
 - **Propiedad Intelectual:** todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, incluyendo derechos de autor, marcas comerciales, patentes, know-how, secretos comerciales, y cualesquiera otros derechos de naturaleza analoga reconocidos por la legislacion aplicable.
-

3. Registro de Cuenta y Responsabilidades del Usuario

3.1 Creacion y Veracidad de la Cuenta

Para acceder a los Servicios de Da&Da Solutions, el Usuario debe crear una Cuenta proporcionando informacion veraz, completa y actualizada en el formulario de registro. El Usuario es responsable de la exactitud y completitud de la informacion proporcionada y de mantenerla actualizada en todo momento. Da&Da Solutions no asume responsabilidad alguna por los perjuicios derivados de informacion incorrecta, desactualizada o fraudulenta en la Cuenta.

Da&Da Solutions se reserva el derecho de verificar la identidad del Usuario y rechazar o cancelar el registro de cualquier cuenta que: proporcione informacion falsa o fraudulenta, viole los presentes Terminos o la normativa aplicable, represente un riesgo de seguridad para la plataforma o para otros usuarios, o sea creada con fines ilegítimos o contrarios a las buenas costumbres comerciales.

3.2 Seguridad de las Credenciales de Acceso

El Usuario es el unico y exclusivo responsable de mantener la confidencialidad y seguridad de todas sus credenciales de acceso, incluyendo: nombre de usuario o correo electronico, contrasena, tokens de API, tokens de acceso OAuth, claves privadas de certificados, y cualquier otro mecanismo de autentificacion.

El Usuario se compromete expresamente a:

- No compartir ni divulgar sus credenciales a ningun tercero, incluyendo otros empleados de la misma organizacion que no sean usuarios autorizados.
- Utilizar contrasenas robustas que cumplan con la politica de seguridad de la plataforma.

- Activar y mantener activa la autenticación de dos factores (2FA), que es obligatoria para todos los planes.
- Notificar inmediatamente a Da&Da Solutions enviando un correo a security@dadacode.io ante cualquier sospecha de acceso no autorizado, compromiso de credenciales, o actividad sospechosa en la cuenta.
- Cerrar sesión al finalizar el uso de la plataforma, especialmente en dispositivos compartidos.

Da&Da Solutions no será responsable de ninguna pérdida o daño resultante del incumplimiento de estas obligaciones por parte del Usuario. Toda actividad realizada con las credenciales del Usuario se presumirá realizada por el propio Usuario.

3.3 Gestión de Usuarios de la Organización

El titular de la Cuenta (Administrador) puede invitar a otros usuarios a formar parte de su organización. El Administrador asume plena responsabilidad por:

- Asignar roles y permisos apropiados a cada usuario según el principio de mínimo privilegio.
- Revocar el acceso de usuarios que ya no deban tenerlo (ex-empleados, contratistas que finalizaron su engagement, etc.) sin demora.
- Garantizar que todos los usuarios de su organización conozcan, comprendan y cumplan los presentes Términos y Condiciones.
- Las acciones de todos los usuarios de su organización dentro de la plataforma, como si fueran acciones propias.

Da&Da Solutions puede suspender cuentas de usuarios individuales si detecta actividad que viola los presentes Términos, sin necesidad de suspender la cuenta de la organización completa.

4. Uso Aceptable de los Servicios

4.1 Usos Permitidos

El Usuario tiene derecho a utilizar los Servicios de Da&Da Solutions exclusivamente para los fines legítimos del negocio para los cuales fueron contratados, de acuerdo con el Plan de Suscripción vigente y en conformidad con la normativa aplicable en la jurisdicción del Usuario. El uso de los Servicios para cualquier actividad no contemplada en los presentes Términos requiere autorización previa y por escrito de Da&Da Solutions.

4.2 Usos Expresamente Prohibidos

Queda expresamente prohibido al Usuario, y a cualquier persona que acceda a los Servicios a través de la Cuenta del Usuario:

- Utilizar los Servicios para actividades ilegales, fraudulentas, o que violen derechos de terceros en cualquier jurisdicción.
- Distribuir, alojar o transmitir malware, spyware, ransomware, adware, keyloggers, o cualquier tipo de código malicioso a través de los Servicios.

- Realizar ataques de denegacion de servicio (DoS/DDoS), intentos de explotacion de vulnerabilidades (salvo dentro del programa de Bug Bounty formalmente autorizado), o cualquier tipo de ataque informatico.
- Acceder, intentar acceder, o extraer datos de otros clientes o usuarios sin su autorizacion expresa.
- Utilizar los Servicios para el envio masivo de comunicaciones no solicitadas (spam) o para practicas de marketing enganoso.
- Realizar ingenieria inversa, desensamblar, descompilar, o intentar extraer el codigo fuente de los Servicios o cualquiera de sus componentes.
- Revender, sublicenciar, redistribuir, prestar o alquilar los Servicios a terceros sin autorizacion expresa y por escrito de Da&Da Solutions.
- Utilizar los Servicios para procesar, almacenar o transmitir contenido ilegal, obsceno, difamatorio, que incite al odio, a la discriminacion o a la violencia, o que viole derechos de propiedad intelectual de terceros.
- Sobrecargar intencionalmente la infraestructura de Da&Da Solutions mas alla de los limites del Plan contratado mediante requests artificiales, bucles de carga, o cualquier otra tecnica de estres no autorizada.
- Usar sistemas automatizados, bots o scrapers para acceder a la interfaz web de la plataforma de una manera que impacte negativamente el rendimiento del servicio para otros usuarios.
- Eludir o intentar eludir cualquier mecanismo de seguridad, autenticacion, autorizacion, o limite de uso de los Servicios.
- Falsificar la identidad de otra persona o entidad al utilizar los Servicios.

Da&Da Solutions se reserva el derecho de suspender o cancelar unilateralmente el acceso de cualquier Usuario que incurra en usos prohibidos, con o sin notificacion previa segun la gravedad del caso, y sin obligacion de reembolso de importes ya pagados.

4.3 Cumplimiento Legal

El Usuario es responsable de garantizar que su uso de los Servicios cumple con toda la normativa aplicable en su jurisdiccion, incluyendo: leyes de proteccion de datos personales, normativas sectoriales de su industria (regulacion financiera, normativa de salud, etc.), leyes de propiedad intelectual, normativas de exportacion y control de tecnologia, y leyes de competencia y comercio electronico.

Da&Da Solutions no asume responsabilidad por el incumplimiento por parte del Usuario de la normativa aplicable a su actividad especifica.

5. Propiedad Intelectual

5.1 Propiedad de Da&Da; Solutions

Da&Da Solutions es y permanecera siendo la unica y exclusiva titular de todos los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con los Servicios, incluyendo sin limitacion: el codigo fuente y

compilado de las plataformas, APIs, SDKs y herramientas; el diseño visual, la interfaz de usuario y la experiencia de usuario; la arquitectura del sistema, los algoritmos y modelos de inteligencia artificial; la documentación técnica y comercial; las bases de datos y su estructura; las marcas comerciales 'Da&Da Solutions', 'Da&Da Code', 'DaDaCode.io' y los logotipos asociados.

Nada en los presentes Términos se interpretará como una transferencia o cesión de derechos de Propiedad Intelectual de Da&Da Solutions al Usuario. El acceso a los Servicios únicamente otorga al Usuario una licencia de uso limitada según lo establecido en este documento.

5.2 Licencia de Uso Otorgada al Usuario

Sujeto al cumplimiento continuo de los presentes Términos y al pago puntual de los importes correspondientes al Plan de Suscripción vigente, Da&Da Solutions otorga al Usuario una licencia de uso limitada, no exclusiva, intransferible, no sublicenciable y revocable para: acceder y utilizar los Servicios durante el periodo de suscripción, integrar los Servicios con los sistemas del Usuario a través de la API oficial de Da&Da Solutions, utilizar los SDKs oficiales de Da&Da Solutions únicamente en las aplicaciones del propio Usuario.

Esta licencia NO incluye el derecho a: modificar, adaptar, traducir o crear obras derivadas de los Servicios o cualquiera de sus componentes; distribuir, hacer accesibles o prestar los Servicios a terceros no autorizados; usar las marcas comerciales o el nombre comercial de Da&Da Solutions sin autorización escrita previa; o extraer o copiar sistemáticamente datos o contenido de los Servicios fuera del uso normal contemplado en el Plan contratado.

5.3 Contenido del Usuario y Licencia Limitada

El Usuario conserva la plena titularidad sobre todo el Contenido del Usuario que cargue, transmita o procese a través de los Servicios. Da&Da Solutions no reivindica ninguna titularidad sobre el Contenido del Usuario.

Al utilizar los Servicios, el Usuario otorga a Da&Da Solutions una licencia de uso limitada, no exclusiva, mundial, royalty-free y sublicenciable únicamente a proveedores de servicios técnicos, para: almacenar, reproducir, procesar, transmitir y mostrar el Contenido del Usuario exclusivamente en la medida necesaria para prestar los Servicios contratados, y para mantener, mejorar y proteger los Servicios.

Esta licencia finaliza automáticamente cuando el Usuario elimina el Contenido específico o cancela su suscripción, sujeto a los plazos de conservación legal aplicables.

5.4 Retroalimentación y Sugerencias

Si el Usuario proporciona sugerencias, ideas, comentarios, propuestas de mejora, informes de error o cualquier otra retroalimentación sobre los Servicios ('Feedback'), Da&Da Solutions puede usar, reproducir, modificar y comercializar dicho Feedback sin restricción y sin obligación de pago o atribución al Usuario. El Usuario renuncia a cualquier derecho de propiedad intelectual que pudiera tener sobre el Feedback.

6. Disponibilidad del Servicio y SLAs

6.1 Compromiso de Disponibilidad

Da&Da Solutions se compromete a mantener los Servicios disponibles segun los niveles de servicio (SLAs) establecidos para cada Plan de Suscripcion, tal como se describe en la guia de Planes y Precios vigente. El porcentaje de disponibilidad se calcula mensualmente con la siguiente formula: $\text{Disponibilidad (\%)} = \frac{[(\text{Minutos totales del mes} - \text{Minutos de downtime no planificado}) / \text{Minutos totales del mes}] \times 100}{100}$.

El calculo de disponibilidad excluye: periodos de mantenimiento programado comunicados con al menos 72 horas de anticipacion; interrupciones causadas por factores de Fuerza Mayor; interrupciones causadas por acciones u omisiones del propio Usuario o de terceros bajo su control; interrupciones por uso de los Servicios en exceso de los limites del Plan contratado; periodos de prueba gratuita y entornos de sandbox (sujetos a SLA reducido del 95%); y cualquier periodo en que el Usuario no hubiera reportado la interrupcion a traves de los canales oficiales de soporte.

6.2 Creditos de Servicio por Incumplimiento de SLA

Si en algun mes calendario el porcentaje de disponibilidad efectivo resulta inferior al comprometido en el Plan, el Usuario tendra derecho a creditos de servicio segun la siguiente escala:

- **Disponibilidad entre el SLA comprometido y el 99%:** credito equivalente al 10% del valor proporcional mensual del plan.
- **Disponibilidad entre el 95% y el 99%:** credito equivalente al 25% del valor proporcional mensual del plan.
- **Disponibilidad por debajo del 95%:** credito equivalente al 50% del valor proporcional mensual del plan.

Los creditos de SLA se aplican automaticamente en la siguiente factura del mes en que se produce el incumplimiento. Para reclamar creditos, el Usuario debe presentar una solicitud a soporte@dadacode.io dentro de los 30 dias siguientes al mes del incumplimiento, adjuntando evidencia del impacto. Los creditos no son acumulables mas alla del valor de la mensualidad del plan ni convertibles en dinero en efectivo.

7. Facturacion, Precios y Pagos

7.1 Precios y Modificaciones

Los precios de los Servicios son los que figuran en la guia de Planes y Precios vigente en el momento de la contratacion. Da&Da Solutions se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento, debiendo notificar al Usuario con al menos 60 dias de anticipacion por correo electronico y aviso en la plataforma. Las modificaciones de precios solo seran aplicables al inicio del siguiente periodo de facturacion posterior a la notificacion.

Si el Usuario no acepta los nuevos precios, tiene derecho a cancelar su suscripción antes del inicio del periodo en que los nuevos precios entren en vigor, sin penalidad adicional. La continuación del uso de los Servicios después de esa fecha implica la aceptación tácita de los nuevos precios.

7.2 Obligaciones Tributarias

Los precios base indicados en la guía de Planes y Precios no incluyen impuestos, tasas o contribuciones, los cuales son adicionales según la legislación vigente en cada jurisdicción. El Usuario es responsable de determinar y cumplir con sus obligaciones tributarias locales derivadas del uso de los Servicios.

Para clientes con domicilio en Argentina: los precios expresados en USD se facturaran al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación Argentina del día de emisión de la factura. Se adicionara IVA del 21%, percepción de IIBB si corresponde según jurisdicción, y cualquier otro tributo aplicable según la actividad del cliente.

7.3 Mora, Intereses y Consecuencias del Impago

El incumplimiento en el pago de cualquier importe adeudado en la fecha de vencimiento da derecho a Da&Da Solutions a aplicar automáticamente un interés punitivo del 2% mensual (no acumulativo) sobre el capital adeudado desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de efectivo pago. Adicionalmente, Da&Da Solutions podrá: suspender el acceso a los Servicios tras 15 días de atraso, previa notificación con 48 horas de anticipación; cancelar definitivamente el contrato y eliminar la cuenta tras 30 días de atraso; y remitir la deuda a proceso de gestión de cobro extrajudicial o judicial, con todos los costos y costas a cargo del deudor.

8. Confidencialidad

8.1 Definición de Información Confidencial

A los efectos de los presentes Términos, se considera Información Confidencial toda información que una parte (parte divulgadora) proporcione a la otra (parte receptora) en el contexto de la relación comercial y que: sea marcada o identificada expresamente como 'Confidencial', 'Propiedad Exclusiva', 'Secreto Comercial' o denominaciones analogas; o que por su naturaleza, el contexto de su divulgación o su contenido sea razonablemente considerada confidencial por una persona razonable en el sector.

Sin perjuicio de lo anterior, se considera siempre Información Confidencial de Da&Da Solutions: el código fuente de los Servicios, la arquitectura técnica, los algoritmos, los modelos de IA, la información financiera, los datos de clientes, y las estrategias de negocio y hoja de ruta de producto. Se considera siempre Información Confidencial del Usuario: el Contenido del Usuario, sus datos de negocio, sus datos de clientes, y su información financiera.

8.2 Obligaciones de Confidencialidad

Cada parte se compromete a: mantener en estricta confidencialidad la Informacion Confidencial de la otra parte durante la vigencia del Acuerdo y por un periodo de 3 anos adicionales tras su extincion; no divulgar la Informacion Confidencial a ningun tercero sin el consentimiento previo y por escrito de la parte divulgadora; utilizar la Informacion Confidencial unicamente para los fines previstos en el presente Acuerdo; restringir el acceso a la Informacion Confidencial unicamente al personal que necesite conocerla para el cumplimiento de sus funciones y que este sujeto a obligaciones de confidencialidad equivalentes; y adoptar medidas de proteccion equivalentes a las que aplica a su propia informacion confidencial y en ningun caso inferiores a las que un profesional diligente del sector aplicaria.

8.3 Excepciones a las Obligaciones de Confidencialidad

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta seccion no aplican a informacion que: sea o pase a ser de dominio publico sin accion u omision de la parte receptora; sea ya conocida por la parte receptora con anterioridad a su divulgacion por la parte divulgadora, segun evidencia documentada preexistente; sea desarrollada de manera independiente por la parte receptora sin uso ni referencia de la Informacion Confidencial divulgada; o deba divulgarse por exigencia legal o de autoridad judicial o regulatoria competente, en cuyo caso la parte receptora notificara a la parte divulgadora con la maxima antelacion posible para que esta pueda ejercer sus derechos.

9. Limitacion de Responsabilidad

9.1 Exclusion de Garantias Implícitas

En la maxima medida permitida por la ley aplicable, Da&Da Solutions excluye toda garantia implicita de comerciabilidad, idoneidad para un fin particular, no infraccion de derechos de terceros, y disponibilidad continua e ininterrumpida del servicio, distintas de las garantias expresamente establecidas en los presentes Terminos.

Da&Da Solutions no garantiza que los Servicios satisfagan todos los requisitos especificos del Usuario, que esten libres de errores en todo momento (mas alla de los SLAs comprometidos), o que los resultados obtenidos sean precisos, completos o confiables en todos los casos de uso posibles.

9.2 Limitacion de Responsabilidad por Danos Indirectos

En ningun caso y bajo ninguna teoria legal (contractual, extracontractual, estricta responsabilidad, u otra), Da&Da Solutions sera responsable ante el Usuario por: danos indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos o consecuentes; lucro cesante o perdida de ingresos esperados; perdida o corrupcion de datos del Usuario (mas alla de lo cubierto por los SLAs); interrupcion del negocio del Usuario; danos a la reputacion o imagen del Usuario; o perdida de oportunidades de negocio; aunque Da&Da Solutions haya sido informada de la posibilidad de dichos danos y aunque los remedios previstos resulten insuficientes.

9.3 Limite Maximo de Responsabilidad

La responsabilidad total y acumulada de Da&Da Solutions ante el Usuario por cualquier causa, independientemente de la forma o fundamentacion de la accion, estara limitada al importe total efectivamente pagado por el Usuario a Da&Da Solutions en los 12 meses inmediatamente anteriores al evento que dio lugar al reclamo.

9.4 Excepciones Irrenunciables

Las limitaciones de responsabilidad establecidas en esta seccion no aplican en los siguientes casos: (a) dano causado por dolo o culpa grave comprobada de Da&Da Solutions; (b) fallecimiento o lesiones corporales causadas por negligencia; (c) fraude o representacion dolosa; o (d) en cualquier caso en que la legislacion aplicable no permita tales limitaciones de responsabilidad.

10. Indemnizacion

El Usuario se compromete a indemnizar, defender y mantener indemne a Da&Da Solutions, sus accionistas, directivos, empleados, agentes, representantes y proveedores, de y frente a cualquier reclamo, demanda, procedimiento, dano, perdida, responsabilidad, costo y gasto (incluyendo honorarios razonables de abogados y costas judiciales) que surja de, este relacionado con, o resulte de: el incumplimiento por parte del Usuario de cualquier clausula de los presentes Terminos; el uso ilicito, abusivo o no autorizado de los Servicios por parte del Usuario o de los usuarios de su organizacion; la violacion de derechos de terceros (incluyendo derechos de propiedad intelectual, derechos al honor, a la imagen, o a la privacidad) a traves del Contenido del Usuario; el incumplimiento de la normativa aplicable por parte del Usuario; o cualquier reclamacion de terceros derivada de los productos o servicios que el Usuario desarrolle o preste usando los Servicios de Da&Da Solutions.

11. Plazo, Suspension y Terminacion

11.1 Vigencia del Acuerdo

Los presentes Terminos entran en vigor en el momento en que el Usuario los acepta (mediante el proceso de registro o uso de los Servicios) y permanecen vigentes mientras el Usuario mantenga una cuenta activa o utilice los Servicios de Da&Da Solutions en cualquier modalidad.

11.2 Suspension Preventiva por Da&Da; Solutions

Da&Da Solutions puede suspender el acceso del Usuario a los Servicios de manera preventiva, sin necesidad de notificacion previa, en los siguientes casos de urgencia: (a) deteccion de actividad que representa un riesgo inmediato para la seguridad de la plataforma o de otros clientes; (b) uso de los Servicios para actividades claramente ilegales; (c) compromiso confirmado de las credenciales de la cuenta que pone en riesgo datos del usuario u otros clientes. Da&Da Solutions informara al Usuario sobre la suspension y sus motivos tan pronto como sea posible.

11.3 Terminacion por el Usuario

El Usuario puede dar por terminada su relacion con Da&Da Solutions en cualquier momento cancelando su suscripcion a traves del panel de administracion o notificando por escrito. Para planes mensuales, la terminacion surte efecto al final del periodo facturado en curso. Para planes anuales y contratos Enterprise, aplican los terminos de terminacion anticipada del contrato firmado.

11.4 Terminacion por Da&Da; Solutions por Incumplimiento

Da&Da Solutions puede terminar el Acuerdo con el Usuario, con previo aviso razonable (salvo en casos de urgencia), ante los siguientes incumplimientos: violacion reiterada o grave de los presentes Terminos; falta de pago de importes adeudados por mas de 30 dias tras la notificacion de mora; uso de los Servicios para actividades ilegales o fraudulentas debidamente documentadas; o actos del Usuario que danien la reputacion o los intereses de Da&Da Solutions o de otros clientes.

11.5 Efectos de la Terminacion

Independientemente de la causa de terminacion: el acceso a los Servicios cesa en la fecha acordada o en la fecha de terminacion; el Usuario tiene un periodo de gracia de 90 dias para exportar todos sus datos; transcurridos los 90 dias, Da&Da Solutions procede a la eliminacion definitiva e irreversible de todos los datos segun la Politica de Privacidad; los importes adeudados por el Usuario hasta la fecha de terminacion son exigibles inmediatamente; y las clausulas de confidencialidad, propiedad intelectual, limitacion de responsabilidad, indemnizacion, ley aplicable y resolucion de disputas sobreviven a la terminacion del Acuerdo.

12. Fuerza Mayor

Ninguna de las partes sera responsable ante la otra por el incumplimiento o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento sea causado directamente por un evento de Fuerza Mayor segun la definicion establecida en este documento. La parte afectada debe: notificar a la otra parte dentro de las 48 horas de tomado conocimiento del evento, indicando su naturaleza, duracion estimada e impacto previsto; adoptar todas las medidas razonablemente posibles para mitigar los efectos del evento; y reanudar el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el evento de Fuerza Mayor cese.

Si el evento de Fuerza Mayor se prolonga por mas de 30 dias calendario, cualquiera de las partes puede dar por terminado el Acuerdo mediante notificacion escrita, sin responsabilidad adicional. En ese caso, Da&Da Solutions reembolsara al Usuario los importes proporcionales al periodo de servicio no prestado, deduciendo los costos directos en que hubiera incurrido para restablecer el servicio.

13. Modificaciones a los Terminos

Da&Da Solutions se reserva el derecho de modificar los presentes Terminos en cualquier momento para adaptarlos a cambios legales, regulatorios, tecnologicos, o de modelo de negocio. El procedimiento de notificacion de cambios es el siguiente:

- **Modificaciones sustanciales:** las que afecten derechos o responsabilidades de las partes. Se notificaran con al menos 30 dias de anticipacion por email al correo registrado y mediante aviso destacado en la plataforma.
- **Modificaciones menores:** correcciones tipograficas, aclaraciones de redaccion sin cambio de contenido, actualizaciones de datos de contacto. Pueden realizarse sin notificacion previa y son efectivas de inmediato.

Si el Usuario no acepta los nuevos Terminos, debe discontinuar el uso de los Servicios antes de la fecha en que los nuevos Terminos entran en vigor. La continuacion en el uso de los Servicios despues de dicha fecha implica la aceptacion irrevocable de los nuevos Terminos.

La version vigente siempre estara disponible en dadacode.io/terminos. Mantenemos un archivo historico de versiones anteriores disponible bajo solicitud a legal@dadacode.io.

14. Resolucion de Disputas

14.1 Procedimiento de Resolucion Amigable

Ante cualquier disputa o controversia derivada de o relacionada con los presentes Terminos, las partes se comprometen a intentar resolver la diferencia de manera amigable dentro de los 30 dias siguientes a la notificacion escrita de la disputa por parte de la parte afectada. Durante este periodo, las partes designaran representantes con poder de decision para entablar negociaciones de buena fe.

14.2 Mediacion

Si la negociacion directa entre las partes no resultara exitosa dentro del plazo de 30 dias, cualquiera de las partes puede someter la disputa a mediacion ante el Centro de Mediacion de la Camara Comercial de Buenos Aires, cuyas reglas de procedimiento se aplicaran supletoriamente. Los costos de la mediacion seran compartidos en partes iguales, salvo acuerdo en contrario.

14.3 Ley Aplicable y Jurisdiccion

Los presentes Terminos se rigen e interpretan de conformidad con las leyes de la Republica Argentina, con exclusion de sus normas de conflicto de leyes. Para la resolucion final de cualquier controversia que no se hubiera resuelto amigablemente o por mediacion, las partes se someten a la jurisdiccion exclusiva de los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, incluyendo el fuero federal.

15. Disposiciones Generales

15.1 Divisibilidad

Si alguna disposicion de los presentes Terminos fuera declarada nula, invalida, ilegal o inaplicable por cualquier tribunal o autoridad competente, dicha declaracion no afectara la validez, legalidad y vigencia del resto de las disposiciones, que permanecen plenamente vigentes y exigibles. Las partes negociaran de buena fe una disposicion valida y equivalente que reemplace a la declarada invalida.

15.2 No Renuncia

El hecho de que Da&Da Solutions no ejercite o haga valer alguno de sus derechos o disposiciones en una ocasion determinada, o que conceda una extension de plazo, no se interpretara como renuncia definitiva a dichos derechos o disposiciones, ni impedira su ejercicio en el futuro.

15.3 Cesion del Contrato

El Usuario no puede ceder, transferir ni sublicenciar sus derechos u obligaciones bajo los presentes Terminos sin el consentimiento previo y escrito de Da&Da Solutions. Da&Da Solutions puede ceder libremente sus derechos y obligaciones a cualquier empresa del grupo economico, filial o subsidiaria, o en el contexto de una fusion, adquisicion, reorganizacion societaria o venta total o parcial de activos, notificando al Usuario con al menos 30 dias de anticipacion.

15.4 Integralidad del Acuerdo

Los presentes Terminos, junto con la Politica de Privacidad, la guia de Planes y Precios, las ordenes de compra, addenda y acuerdos complementarios formalmente firmados entre las partes, constituyen el acuerdo integral y completo entre el Usuario y Da&Da Solutions respecto al objeto del mismo, y reemplazan y sustituyen todos los acuerdos, propuestas, negociaciones, representaciones o entendimientos anteriores, orales o escritos, relacionados con dicho objeto.

15.5 Idioma del Acuerdo

Los presentes Terminos han sido redactados en idioma espanol, que es el idioma oficial de la relacion contractual. En caso de que Da&Da Solutions ponga a disposicion una traduccion de estos Terminos a otro idioma, dicha traduccion tiene caracter meramente informativo. En caso de discrepancia entre la version en espanol y cualquier traduccion, la version en espanol prevalecera en todos los casos.

15.6 Contacto Legal

Para consultas de indole legal relacionadas con los presentes Terminos, podes contactar al departamento legal de Da&Da Solutions a traves de:

- **Correo electronico:** legal@dadacode.io (tiempo de respuesta: 5 dias habiles).
- **Correo postal:** Da&Da Solutions S.A. — Departamento Legal — Av. Corrientes 3456, Piso 12, CABA, Argentina (C1193AAQ).
- **Telefono:** +54 11 4800-9210 (lunes a viernes, 9:00 a 18:00 hs GMT-3).

Da&Da Solutions se compromete a responder todas las consultas legales dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción.

16. Condiciones Especificas para Servicios de Inteligencia Artificial

16.1 Alcance de los Servicios de IA

Los módulos de inteligencia artificial de Da&Da Solutions (colectivamente, 'Servicios de IA') incluyen: modelos de clasificación y predicción entrenados sobre datos del cliente, funcionalidades de procesamiento de lenguaje natural (NLP), el asistente conversacional Da&Da Copilot, la búsqueda semántica en documentos, y la detección automática de anomalías en series temporales.

16.2 Limitaciones y Advertencias sobre los Servicios de IA

El Usuario reconoce y acepta expresamente que: (a) Los Servicios de IA producen resultados probabilísticos y no garantizan precisión absoluta en sus predicciones, clasificaciones o recomendaciones. (b) Los resultados de los Servicios de IA deben ser revisados por personas calificadas antes de ser utilizados para tomar decisiones de negocio o que afecten a terceros. (c) Da&Da Solutions no será responsable de las decisiones tomadas por el Usuario o por terceros basadas exclusivamente en los resultados de los Servicios de IA sin revisión humana. (d) El rendimiento de los modelos de IA puede degradarse con el tiempo a medida que los datos del cliente evolucionan (model drift), y el Usuario es responsable de monitorear y solicitar reentrenamiento cuando sea necesario.

16.3 Propiedad de los Modelos Entrenados

Cuando Da&Da Solutions entrena modelos de IA personalizados sobre datos del cliente, la propiedad de dichos modelos y de los datos de entrenamiento pertenece al Cliente. Da&Da Solutions retiene los derechos sobre la arquitectura base del modelo, el código de entrenamiento, y los algoritmos subyacentes. Al terminar el contrato, el Cliente puede solicitar la exportación del modelo entrenado en formato estándar (ONNX, TensorFlow SavedModel, o equivalente) sin costo adicional.

17. Condiciones para el Uso de la API y SDKs

17.1 Uso Aceptable de la API

El acceso a la API de Da&Da Solutions está sujeto a las siguientes condiciones adicionales específicas: (a) El Usuario debe mantener confidencial su API Key y no incluirla en código fuente público (repositorios públicos, foros, etc.). Si una API Key es comprometida, el Usuario debe rotarla inmediatamente desde el panel de administración. (b) El Usuario es responsable de implementar mecanismos de retry con backoff exponencial para manejar errores transitorios, sin saturar la API con solicitudes repetidas. (c) El Usuario debe respetar los headers de rate limiting

devueltos por la API (X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset) para anticipar y gestionar los límites sin generar errores. (d) El uso de la API para scraping sistemático de datos o para replicar la plataforma en otro sistema está expresamente prohibido.

17.2 Condiciones de los SDKs

Los SDKs oficiales de Da&Da Solutions se distribuyen bajo licencia MIT para facilitar su integración en proyectos del cliente. Esta licencia permite: usar, copiar, modificar y distribuir el SDK dentro de las aplicaciones del cliente. Sin embargo, los SDKs son herramientas para conectarse a los Servicios de Da&Da Solutions y no pueden usarse de manera desconectada de dichos Servicios. Da&Da Solutions puede publicar nuevas versiones de los SDKs; el Usuario es responsable de mantener sus integraciones actualizadas dentro de los plazos de soporte de cada versión.

18. Acuerdos de Nivel de Servicio Extendidos

18.1 SLA para Integraciones y Webhooks

Además del SLA de disponibilidad de la plataforma, Da&Da Solutions se compromete a los siguientes niveles de servicio para componentes específicos:

- **API REST:** latencia de respuesta p99 (percentil 99) menor a 500ms para endpoints estándar.
- **API GraphQL:** latencia de respuesta p99 menor a 1.000ms para consultas no agregadas.
- **Entrega de Webhooks:** entrega del primer intento dentro de los 30 segundos del evento. En caso de falla, reintento automático con backoff exponencial durante 24 horas.
- **Procesamiento de colas asincrónicas:** procesamiento del 99% de los mensajes dentro de los 5 minutos de su ingreso a la cola bajo condiciones normales de carga.

18.2 SLA para el Soporte por Chat en Vivo

Para los planes que incluyen soporte por chat en vivo, Da&Da Solutions se compromete a los siguientes tiempos de espera:

- **Horario pico (lunes a viernes, 10:00-14:00 hs GMT-3):** tiempo de espera máximo de 5 minutos.
- **Horario normal (lunes a viernes, 8:00-10:00 y 14:00-20:00 hs GMT-3):** tiempo de espera máximo de 2 minutos.
- **Fuera de horario (con add-on 24/7):** tiempo de espera máximo de 10 minutos.

En caso de que el tiempo de espera supere el compromiso establecido, el sistema ofrece automáticamente la opción de dejar un mensaje y ser contactado por email dentro del SLA de respuesta del plan correspondiente.